

云南省商品交易市场管理条例

(1996年7月24日云南省第八届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过
根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为了维护正常的交易秩序,保护市场开办者、经营者和消费者的合法权益,促进商品交易市场的健康发展,根据国家法律、法规的有关规定,结合本省实际,制定本条例。

第二条 本条例所称商品交易市场(以下简称市场)是指有固定的场地和设施及经营管理服务机构,按规定登记注册,各经营者独立从事生产、生活资料现货交易活动的市场。

各类商品展销(交易)会、交流会,以出租柜台为主的商场(店)等的管理适用本条例。

法律、法规有特别规定的,从其规定。

第三条 各级人民政府及其市场规划、建设部门,应当从当地资源、经济发展、交通条件和环境保护等实际情况出发,统筹规划,合理布局,方便群众,有计划地建设商品交易市场;实行谁投资谁受益的原则,鼓励和支持市场建设。

禁止在铁路、公路和城市道路上占道开办市场。对于历史形成的以路为市、以街为市阻碍交通的市场要加强管理,结合市场建设有计划地搬迁。

第四条 县级以上工商行政管理机关是市场登记注册和监督管理的主管机关。

公安、税务、物价、技术监督、文化、卫生、建

设、环境保护、土地管理、林业、动植物检疫、商品检验等行政执法机关按照各自的职责,依法对市场实施监督管理。

交通、邮电、金融、保险等部门,应当为市场建设和发展提供服务。

第五条 在市场内从事商品交易活动,应当遵循自愿、公平、平等、诚实信用的原则,依法经营。

正当的商品交易活动受法律保护,任何单位和个人不得干预。

第二章 市场的开办和登记

第六条 凡符合国家规定并具备下列条件的单位和个人,经县级以上人民政府或者其授权部门批准,可以依法独立或者联合开办市场:

(一)符合城市、村镇建设规划;

(二)有相应场地、设施和资金;

(三)具备必要的交通、治安、卫生、环境保护条件并符合消防技术规范要求;

(四)法律、法规规定必须具备的其他条件。

农村开办市场的条件可以放宽,可由县级以上人民政府制定办法予以扶持。

第七条 开办市场实行登记注册制度。开办者应当向县级以上工商行政管理机关提交下列证件:

(一)县级以上人民政府或者其授权部门批准开办的证件;

(二)市场开办者的身份证明;

(三)申请报告和可行性论证报告;

(四)消防监督机构的审查意见;

(五)土地、房屋使用权证明;

(六)联合开办市场的,应当同时提交联办各方共同签署的协议书;

(七)法律、法规规定必须提交的其他证件。

第八条 工商行政管理机关接到市场开办者申请后,应当进行全面审查,符合条件的,30日内发给市场登记证;不符合开办条件的,应当在20日内书面通知申请人并说明理由。

第九条 市场开办者应当履行下列职责:

(一)负责市场日常管理工作,为经营者和消费者提供服务;

(二)建立、健全市场交易、卫生、治安、消防等制度;

(三)负责市场经营场所、通道、卫生和安全消防等设施的建设和维修;

(四)协助工商行政管理机关及其他监督管理机关对市场进行监督管理;

(五)其他与市场相关的管理服务事务。

第十条 市场开办者为经营者提供摊位时,应当坚持公开、公平、公正的原则,按规定核发摊位证并向工商行政管理机关备案。

市场开办者可以按照规定的标准向经营者收取市场设施(摊位)租赁费,并依法纳税。

第十一条 市场扩建、迁移、合并、分立、撤销及负责人变更,改变登记注册事项的,开办者应当在实施前30日内,向原登记注册机关申请变更或者注销登记。

第三章 市场经营者及经营行为

第十二条 经营者凭工商行政管理机关核发

的营业执照,进入市场从事商品经营活动。

农民进入市场出售自产农副产品的,不需办理营业执照。

第十三条 经营者只能在核定的摊位或者指定的场地经营。

经营者转让、转租摊位的,应当经市场开办者同意并办理有关手续。

市场开办者应为农民进入市场销售自产农副产品划定区域和提供方便。

第十四条 有固定摊位的经营者,应当在摊位上悬挂营业执照和税务登记证;经营实行许可证制度的商品,还应当悬挂许可证;销售商品或者提供服务应当明码标价。

第十五条 下列物品禁止交易:

(一)走私贩私物品;

(二)国家和本省规定保护的野生动植物及其制品;

(三)反动、淫秽、封建迷信的出版物、音像制品和其他非法出版物;

(四)有毒、有害、腐败变质、超过保质期限的食品,病死、毒死的动物及其制品;

(五)伪劣的或者国家明令淘汰的以及过期失效的商品;

(六)印有注册商标标识的包装物、注册商标标识;

(七)国家规定不准交易的文物;

(八)国家和本省规定禁止交易的其他物品。

第十六条 除国家指定或者经有权机关批准的经营者外,其他单位和个人不得经营下列物品:

(一)爆破器材;

(二)安全技术防范产品,警用及保安器械;

(三)易燃、易爆、剧毒及其他化学危险品;

(四)麻醉品、毒性药品、放射性药品、放射性物品;

(五)金、银、有价证券、外国货币;

(六)其他特定的专营专卖商品。

第十七条 市场内禁止下列行为:

(一)垄断货源、欺行霸市、强买强卖、骗买骗卖、哄抬物价;

(二)掺杂使假,以次充好;

(三)使用不合格的计量器具和销售不足量商品;

(四)法律、法规禁止的其他行为。

第十八条 经营者应当自觉接受监督管理,依法纳税和缴纳市场管理费。

不符合法律、法规和省人民政府规定的收费、集资和摊派,经营者有权拒绝。

第四章 市场监督管理

第十九条 工商行政及其他市场监督管理机关的工作人员,在执行公务时应坚持文明执法和热情服务。

(一)在监督管理中,公开办事制度,公开办事结果,接受市场开办者、经营者和消费者的监督;

(二)着装整洁、语言文明、态度和蔼;

(三)为市场开办者、经营者、消费者提供有关法律、法规、规章的咨询服务;

(四)为市场开办者、经营者、消费者组织传授有关商品知识和技能培训。

第二十条 工商行政管理机关履行下列监督管理职能:

(一)宣传、贯彻有关市场监督管理的法律、法规和规章,制定相应的管理制度和措施;

(二)审核并办理市场开办登记注册及年度检验;

(三)对经营者的经营活动实施监督和管理,配合有关部门调解开办者、经营者、消费者在市场交易中出现的纠纷;

(四)依法查处市场交易活动中的违法违章行为;

(五)法律、法规规定的其他职责。

工商行政管理机关应当根据市场管理的需要,设置相应的市场监督管理机构或者配备专职管理人员。

第二十一条 工商行政管理机关按照国家规定的范围和下列标准收取市场管理费并使用专用票据,其他单位和个人不得收取:

(一)农副产品按照成交额的 0.5—1.5% 收取;

(二)日用工业品、大牲畜按照成交额的 1% 收取;

(三)生产资料的收取标准不超过成交额的 0.5%。

农民销售自产农副产品,日成交额不足 100 元的免收市场管理费。

第二十二条 工商行政管理机关查处违法违章行为时,行使下列职权:

(一)依法调查和询问行为人;

(二)查阅、复制、拍照、查封或者扣押与违法违章行为有关的合同、发票、帐册、文书和其他有关资料;

(三)查封或者扣押与违法行为有关的商品和资金;

(四)按规定程序向银行或者其他金融机构查询与违法违章行为有关的往来款项和帐务;

(五)监督处理违法违章经营的商品;

(六)扣留或者依法吊销营业执照;

(七)行使法律、法规和本条例赋予的行政处罚权。

第二十三条 经营者的营业执照除工商行政管理机关可依法扣留或者吊销外,任何单位或者个人不得扣留或者收缴。

第五章 法律责任

第二十四条 市场开办者、经营者有下列行为之一的,由工商行政管理机关按照权限规定进行处理:

(一)违反本条例第七条、第十一条规定,未经登记注册擅自开办市场的;不按时办理变更、变更登记注册事项的,限期补办手续或者责令停止交易活动,没收违法所得,可以对市场开办者处 500 元以上 10000 元以下的罚款;给经营者造成损失的,市场开办者应当依法承担赔偿责任。

(二)对向市场登记机关提供假证件或者隐瞒真实情况的,责令其限期改正,并处 2000 元以上 10000 元以下罚款;情节严重的,责令其停业整顿或者吊销《市场登记证》。

(三)违反本条例第十三条第二款规定,擅自转让、转租摊位、摊位证牟利的,给予警告,没收违法所得,可并处 1000 元以上 10000 元以下的罚款。

(四)违反本条例第十七条规定,法律、法规有处罚规定的从其规定,没有规定的,由工商行政管理机关予以警告,没收违法所得,可并处 200 元以上 10000 元以下罚款。

第二十五条 经营者违反本条例第十五条、第十六条,由公安、税务、技术监督、文化、卫生、林业、动植物检疫、商品检验和工商行政管理等机关按照有关法律、法规的规定予以处罚。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第二十六条 市场监督管理机关工作人员违法扣留收缴经营者营业执照,给经营者造成损失的,应当承担赔偿责任,并由上级主管部门对单位

直接负责的主管人员和其他直接责任人分别处 1000 元以上 3000 元以下罚款。

第二十七条 当事人对行政处罚决定不服的,可以依照《行政复议条例》和《行政诉讼法》的规定,向作出行政处罚决定的上一级机关申请复议或者向人民法院提起诉讼。

当事人逾期不申请复议,不提起诉讼,又不执行处罚决定的,作出处罚决定的机关可以申请人民法院强制执行。

第二十八条 工商行政管理机关及其他市场监督管理机关的行政执法人员,有下列行为之一的,由各行政执法机关或者上级主管机关责令改正,并依照有关规定对直接负责的主管人员和其他直接责任人给予行政处分,构成犯罪的依法追究刑事责任:

- (一)在所管辖的市场内从事经营活动的;
- (二)在国家规定之外乱收费、乱罚款的;
- (三)不使用罚款票据或者使用非法定部门制发的罚款票据的;
- (四)在执法过程中,玩忽职守,滥用职权的;
- (五)利用职务之便,索取钱物或者收受贿赂、徇私舞弊的。

第六章 附 则

第二十九条 本条例具体应用的问题由云南省工商行政管理机关负责解释。

第三十条 本条例自公布之日起施行。

本条例公布之前已经开办未到工商行政管理机关登记注册的市场,开办者应当于 1996 年 12 月 31 日前办理登记注册。